

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5163/2538

นาย วิเชียร วิสุทธาภรณ์
นาย เสน่ห์ พูลเกษม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 120 เดิม, มาตรา 137 เดิม, มาตรา 138 เดิม, มาตรา 140 เดิม,
มาตรา 548, มาตรา 916, มาตรา 989

การทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อจัดหาพลอยนั้นคุณสมบัติของที่ดินที่เช่าที่ว่าการจัดหาพลอยมาก่อนแล้วหรือไม่ย่อมเป็นสาระสำคัญเมื่อที่ดินที่เช่ามีการจัดหาพลอยมาก่อนแล้วแต่ผู้เช่าทำสัญญาเช่าโดยเข้าใจว่าที่ดินที่เช่ายังไม่ได้มีการจัดหาพลอยมาก่อนจึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญสัญญาเช่าที่ดินเป็นโมฆียะเมื่อผู้เช่าบอกล้างโมฆียะกรรมโดยการบอกเลิกสัญญาเช่าและขอเช็คที่มอบให้เพื่อชำระค่าเช่าคืนจากผู้ให้เช่าสัญญาเช่าจึงเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมผู้ให้เช่าต้องคืนเช็คที่ชำระค่าเช่าแก่ผู้เช่า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค 5 ฉบับ มีจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายและจำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลัง เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งห้าฉบับ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 ยืมเช็คพิพาทจากจำเลยที่ 1 มอบให้นาย
ทนง ชัยทัศน์ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อขุดหาพลอย
แต่ที่ดินดังกล่าวมีการขุดหาพลอยไปแล้ว จำเลยที่ 2 จึงบอกเลิกสัญญาเช่า จึงไม่มี
มูลหนี้ตามเช็คพิพาทที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทางเช็คโดยสุจริต
เพราะรับโอนมาโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระ แต่โจทก์ร่วม
มือกับนายทนงผู้ทรงเช็คคนก่อนรับโอนเช็คพิพาทมาโดยการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย
ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 500,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์นำเช็คพิพาทซึ่ง
เป็นเช็คที่โจทก์รู้ว่ามูลหนี้ตามเช็คระงับไปแล้วมาฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระ
ตามเช็คโดยไม่สุจริตเป็นการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสองหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้
ความตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 นายสุเทพเช่าที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ จากนายทนงเพื่อขุดหาพลอยมีกำหนดเวลา 5 ปี โดยเสียค่าเช่า
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ชำระค่าเช่าในวันทำสัญญา 500,000 บาท ที่เหลือ
จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็ค 7 ฉบับ ฉบับละ 100,000 บาท และจำเลยที่ 1 สลักหลังชำระ
ค่าเช่าให้แก่นายทนง หลังจากทำสัญญาเช่าแล้วนายสุเทพเข้าไปขุดหาพลอยในที่ดิน
ที่เช่า ปรากฏว่าที่ดินที่เช่าเคยมีการขุดหาพลอยมาก่อนแล้ว ความข้อนี้โจทก์ไม่มี

พยานหลักฐานมาสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงรับฟังข้อเท็จจริงตามที่จำเลยทั้งสองนำเสนอได้ว่า ที่ดินที่นายสุเทพเช่ามา มีการขุดหาพลอยมาก่อนแล้ว การที่นายสุเทพเช่ามาทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจากนายทองเพื่อขุดพลอย ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่านายสุเทพมีเจตนาจะให้นายทองส่งมอบที่ดินที่ยังไม่มีการขุดหาพลอยมาก่อน เป็นการชำระหนี้หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้เช่า ตามสัญญาเช่าที่ทำขึ้น คุณสมบัติของที่ดินที่เช่าที่ว่ามี การขุดหาพลอยมาก่อนแล้วหรือไม่นั้น ตามปกติย่อมถือว่าเป็นสาระสำคัญ เพราะหากมิได้มีความสำคัญผิดว่าที่ดินดังกล่าวยังมิได้มีการขุดหาพลอยมาก่อนนายสุเทพก็คงมิได้เช่าทำสัญญาเช่า ที่นายสุเทพทำสัญญาเช่าที่ดินที่มีการขุดหาพลอยมาก่อนแล้วจากนายทองจึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ซึ่งตามปกติย่อมนับว่าเป็นสาระสำคัญ สัญญาเช่าที่ดินที่นายสุเทพทำกับนายทองจึงเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 120 เดิม นายสุเทพผู้แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดจึงมีสิทธิบอกล้างได้ตามมาตรา 137 เดิม การที่นายสุเทพบอกเลิกสัญญาเช่าแก่นายทองขอเช็คพิพาทคืนและพาจำเลยที่ 1 ไปแจ้งต่อธนาคารให้ระงับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทนั้น ชี้ให้เห็นว่านายสุเทพไม่ประสงค์จะมีความผูกพันตามสัญญาเช่ากับนายทองอีกต่อไป ถือได้ว่านายสุเทพได้แสดงเจตนาบอกล้างโมฆียะกรรมแก่นายทองคู่กรณีโดยชัดแจ้งแล้ว สัญญาเช่าที่ดินที่นายสุเทพทำกับนายทองจึงตกเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก คู่กรณีจึงกลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 เดิม ประกอบมาตรา 138 เดิม นายทองจึงต้องส่งคืนเช็คพิพาทให้แก่นายสุเทพการที่เช็คพิพาทมาอยู่ในครอบครองของโจทก์นั้น ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ร่วมกับนายทองผู้ทรงเช็คพิพาทเดิมนำเช็คพิพาทซึ่งจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายและจำเลยที่ 2 สลักหลังชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินและมูลหนี้ได้ระงับไปแล้วมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คโดยไม่สุจริต เป็นการคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

916ประกอบมาตรา 989 โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คพิพาทมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลย
ทั้งสอง

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>